

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת בועז טופרובסקי

פ/4217/25

הצעת חוק אסדרת שוק הקנאביס לצריכה עצמית, התשפ"ד–2024

פרק א': מטרה

- | | | |
|------|----|---|
| מטרה | 1. | מטרת חוק זה היא להסדיר את הגידול, הייבוא, הייצוא, העיבוד, השיווק וצריכת הקנאביס במדינת ישראל. |
|------|----|---|

פרק ב': פרשנות

- | | | |
|--------|----|---|
| הגדרות | 2. | בחוק זה –
"בית אריזה מורשה" – מקום המחזיק בהיתר על פי חוק זה בו הקנאביס מעובד, מיובש ונארז באריזות סגורות ;
"זני קנאביס תעשייתיים" – זרעי זנים אשר הוכרו על ידי המנהל החקלאי, או על פי תקינה אחרת בארה"ב, קנדה, סין, האיחוד האירופי או אחת ממדינותיו, כזרעים אשר מבחינה מדעית, אם יגדלו בשדה פתוח, צפוי ששיעור ה-THC בפרח של הצמח אשר ייצא מאותם הזרעים יהיה נמוך מ-0.3% ;
"חנות ממכר ייעודית" – עסק המחזיק בהיתר על פי חוק זה המוכר או מציע למכירה קנאביס ;
"יבואן מורשה" – מי שקיבל רישיון לייבוא קנאביס לפי הוראות חוק זה ;
"מגדל מורשה" – מי שקיבל היתר לגידול קנאביס לפי הוראות חוק זה ;
"מטלטל קנאביס מורשה" – חברת אבטחה או רכב המאובטח על ידה, העוסקים בהובלה ושינוע של הקנאביס ;
"מכירה" – מסירה לאחר בתמורה כספית ישירה עבור המוצר ;
"המנהל החקלאי" – המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין זה ;
"המנהל הרפואי" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לעניין זה ; |
|--------|----|---|

"מפעל מורשה" – מקום המחזיק בהיתר על פי חוק זה שבו מעבדים קנאביס או משלבים אותו למטרת מכירה עם מוצרים נוספים לכדי מוצר שאינו הפרח היבש ;

"הפקודה" – פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973¹ ;

"קנאביס" – כל צמח מסוג קנאביס (Cannabis) וכל חלק ממנו, למעט קנאביס תעשייתי וקנאביס רפואי כהגדרתם בחוק זה ;

"קנאביס רפואי" – קנאביס אשר מיוצר בהתאם לסטנדרטים רפואיים שקבע המנהל הרפואי ;

"קנאביס תעשייתי" – כל חלק או תוצר מצמח הקנאביס אשר שיעור ה-THC שבו נמוך מ-0.3% וכמו כן זרעי זני קנאביס תעשייתי, הצמח הגדל מזני קנאביס תעשייתי וכל תוצר מצמח זה ;

"תעודת יושר" – אישור ממשטרת ישראל המעיד על היעדר רישום פלילי.

פרק ג': פעולות בקנאביס ובמוצריו

(א) אדם לא יגדל, ייבא, יחזיק, ימכור סיטונאית או קמעונאית או יטלטל קנאביס, אלא בהתאם לרישיון או להיתר לפי חוק זה. איסור ביצוע פעולות³. בקנאביס ללא היתר

(ב) מי שאין לו רישיון או היתר כאמור לפי חוק זה והוא מבצע אחת מהפעולות המפורטות להלן, דינו – מאסר שנתיים או קנס בסכום הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977² (להלן – חוק העונשין):

(1) מגדל קנאביס בהיקף הגדול משני שתילים ;

(2) מכניס קנאביס מחוץ לגבולות מדינת ישראל לתוך גבולות המדינה, בכל דרך ;

(3) מוציא קנאביס אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל מתוך גבולותיה, בכל דרך ;

(4) אורז או מעבד קנאביס ;

(5) מוכר או מציע קנאביס למכירה לציבור או מחזיק קנאביס למטרות אלה ;

(6) מטלטל מעל 50 גרם קנאביס.

פרק ד': גידול קנאביס

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526.
² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

- כללי גידול קנאביס 4. המנהל החקלאי רשאי לקבוע כללים לגידול קנאביס, העוסקים במניעת שאריות חומרי הדברה בקנאביס וכן לקבוע דרכי הבטחת העמידה בכללים אלה (להלן – כללי הגידול); עד לקביעת כללי גידול כאמור לעניין חומרי הדברה, יעמוד המגדל בהוראות שימוש בחומרי הדברה ובחומרים רעילים המפורסמות על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות.
- תנאים לקבלת היתר לגידול קנאביס 5. היתר לגידול קנאביס, בין בשטח פתוח ובין בדרך אחרת, יינתן על ידי המנהל החקלאי למבקש, בהתקיים התנאים האלה:
- (1) המצאת תעודת יושר של המבקש; היה המבקש תאגיד – תומצא תעודה כאמור לגבי כל אחד מבעלי התאגיד אשר בבעלותו מעל 5% ממניות התאגיד;
 - (2) מיקום שדה הגידול ידווח מראש ויהיה בשטח חקלאי;
 - (3) השדה יהיה מגודר בגדרות אטומות בגובה 2.5 מטר;
 - (4) השטח יאובטח על ידי חברת אבטחה;
 - (5) שטח השדה יתועד בכל שעות היממה באמצעות מערך וידאו שהצילומים בו יישמרו לתקופה של שלושה חודשים לפחות;
 - (6) התחייבות המבקש לעמידה בכללי הגידול.
- חובת דיווח ומסירת תיעוד על פריצה לשדה גידול 6. זיהו המגדל המורשה או חברת האבטחה פריצה לשדה הגידול או גנבה של קנאביס, ידווחו על כך מיידית למשטרת ישראל, ויספקו לה את התיעוד המצולם שברשותם.
- קנאביס שגודל שלא בהתאם לכללי הגידול 7. מצא המנהל החקלאי כי קנאביס גודל שלא בהתאם לכללי הגידול והדבר מהווה סכנה לבריאות הציבור – יהא רשאי להורות על החרמה או על השמדת התוצרת, ביטול היתר הגידול או קנס, הכול בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לכללי הגידול, שנקבעו לפי הוראות סעיף 4; המנהל החקלאי יהא רשאי לקבוע כללים להבטחת השמדת התוצרת.
- העברה ומכירה שלקנאביס על ידי המגדל 8. מגדל מורשה יעביר או ימכור קנאביס אך ורק באמצעות מטלטל קנאביס מורשה לבית אריזה מורשה או מפעל מורשה בלבד.
- היתר למגדל מורשה לייבא קנאביס 9. מגדל מורשה יהא רשאי לייבא זרעי קנאביס בעצמו או באמצעות אחרים.

פרק ה': ייבוא קנאביס

- כללי ייבוא קנאביס 10. המנהל החקלאי רשאי לקבוע כללים לייבוא קנאביס לישראל העוסקים במניעת שאריות חומרי הדברה בקנאביס וכן לקבוע דרכי הבטחת העמידה בכללים (להלן – כללי הייבוא); קנאביס שאושר על פי תקן למניעת שאריות חומרי הדברה בקנאביס של ארצות הברית או אחת ממדינותיה, קנדה, האיחוד האירופי או אחת ממדינותיו, יראו בו כעומד בכללי הייבוא.
- תנאים לרישיון 11. רישיון לייבוא קנאביס יינתן על ידי המנהל החקלאי בתנאי שיוכח כי הקנאביס המיובא עומד בכללי הייבוא וכן שתומצא תעודת יושר של המבקש; היה המבקש תאגיד – תומצא תעודה כאמור לגבי כל אחד מבעלי התאגיד אשר בבעלותו מעל 5% ממניות התאגיד.
- חובת הצגת רישיון 12. רשויות המכס לא ישחררו קנאביס שיובא לישראל, אלא אם כן קיבלו לידם רישיון ייבוא מטעם המנהל החקלאי.
- ייבוא לשחרור קנאביס ממכס
- החרמת קנאביס 13. לא הוצג רישיון ייבוא לרשויות המכס בתוך 14 ימים מכניסת הקנאביס לנמל – יוחרם הקנאביס ויועבר להשמדה; המנהל החקלאי יהא רשאי לקבוע כללים להבטחת השמדת הקנאביס כאמור.
- שיובא ללא רישיון ייבוא
- העברה או מכירה 14. יבואן מורשה יעביר או ימכור קנאביס אך ורק לבית אריזה מורשה, למפעל מורשה או לחנות ממכר ייעודית; העברה או מכירה כאמור תיעשה באמצעות מטלטל קנאביס מורשה בלבד.
- של קנאביס על ידי יבואן מורשה

פרק ו': בית אריזה לקנאביס

- כללי בתי אריזה 15. המנהל החקלאי רשאי לקבוע כללים לאריזת קנאביס העוסקים במניעת שאריות חומרי הדברה בקנאביס, ובמניעת נזקים בריאותיים ולקבוע דרכי הבטחת העמידה בכללים (להלן – כללי בתי אריזה); עד לקביעת כללי בית אריזה כאמור, בית האריזה יעמוד בהוראות שימוש בחומרי הדברה ובחומרים רעילים המפורסמים על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות.
- תנאים לקבלת 16. היתר לבית אריזה לקנאביס, יינתן על ידי המנהל החקלאי למבקש, בהתקיים התנאים ההאלה:
- היתר לבית אריזה
- (1) המצאת תעודת יושר של המבקש; היה המבקש תאגיד – תומצא תעודה כאמור לגבי כל אחד מבעלי התאגיד אשר בבעלותו מעל 5% ממניות התאגיד;
 - (2) מיקום בית האריזה ידווח מראש ויהיה במבנה סגור בארבעה קירות;
 - (3) שטח בית האריזה יאובטח על ידי חברת אבטחה;
 - (4) שטח בית האריזה יתועד בכל שעות היממה באמצעות מערך וידאו שהצילומים בו יישמרו לתקופה של שלושה חודשים לפחות;

(5) התחייבות המבקש לעמידה בכללי בתי האריזה.

17. חובת דיווח ומסירת תיעוד של פריצה לבית אריזה
זיהו בעל ההיתר לבית אריזה או חברת האבטחה פריצה לבית האריזה או גנבה של קנאביס, ידווחו על כך מיידית למשטרת ישראל, ויספקו לה את התיעוד המצולם שברשותם.
18. תוצרת של בית אריזה שחרג מכללי בתי האריזה
מצא המנהל החקלאי כי בית האריזה המורשה חרג מהכללים באופן המהווה סכנה לבריאות הציבור – יהא רשאי להורות על החרמה או השמדת התוצרת, ביטול היתר בית האריזה או קנס, הכול בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לכללי בתי האריזה; המנהל החקלאי יהא רשאי לקבוע כללים להבטחת השמדת התוצרת.
19. קבלת קנאביס לבית אריזה מורשה
בית האריזה המורשה יקבל קנאביס ממגדל מורשה או מיבואן מורשה בלבד, באמצעות מטלטל קנאביס מורשה.
20. איסור עירוב חומרים נוספים במוצרי קנאביס
בית אריזה מורשה רשאי לייצר מוצרים המורכבים מקנאביס בלבד ללא חומרים נוספים.
21. העברה או מכירה של קנאביס מבית אריזה מורשה
בית אריזה מורשה יעביר או ימכור מוצריו באמצעות מטלטל קנאביס מורשה בלבד, למפעל מורשה או לחנות ממכר ייעודית; אם לבית האריזה יש רישיון ייצוא על פי כל דין – יהא רשאי לייצא קנאביס על פיו.

פרק ז': מפעל קנאביס

22. כללי המפעלים
בלי לגרוע מהוראות כל דין, המנהל הרפואי רשאי לקבוע כללים להקמת מפעל לקנאביס, העוסקים במניעת שאריות חומרי הדברה בקנאביס, במניעת נזקים בריאותיים, במידע שיש לציין על אריזות תוצרי המפעל טרם שיווקן לחנות ממכר ייעודית, ולקבוע את דרכי הבטחת העמידה בכללים (להלן – כללי המפעלים); עד לקביעת כללים כאמור, יעמדו המפעלים בהוראות משרד הבריאות לעניין מוצרי מזון או תוספי תזונה, לפי העניין.
23. תנאים לקבלת היתר מפעל לקנאביס
היתר מפעל לקנאביס, יינתן במסגרת רישוי עסקים ברשות המקומית הרלוונטית וכן בהתקיים התנאים האלה:

- (1) המצאת תעודת יושר של המבקש; היה המבקש תאגיד – תומצא תעודה כאמור לגבי כל אחד מבעלי התאגיד אשר בבעלותו מעל 5% ממניות התאגיד;
- (2) שטח המפעל יאובטח על ידי חברת אבטחה;
- (3) שטח המפעל יתועד בכל שעות היממה באמצעות מערך וידאו שהצילומים בו יישמרו לתקופה של שלושה חודשים לפחות;

(4) התחייבות המבקש לעמידה בכללי המפעלים.

24. חובת דיווח ומסירת תיעוד על פריצה למפעל
זיהו בעל ההיתר למפעל המורשה או חברת האבטחה פריצה למפעל או גנבה של קנאביס, ידווחו על כך מיידית למשטרת ישראל, ויספקו לה את התיעוד המצולם שברשותם.
25. תוצרת של מפעל שחרג מכללי המפעלים
מצא המנהל הרפואי כי המפעל המורשה חרג מהכללים באופן המהווה סכנה לבריאות הציבור – רשאי הוא להורות על החרמה או על השמדת התוצרת, ביטול היתר המפעל או קנס, הכול בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לכללי המפעלים; המנהל החקלאי רשאי לקבוע כללים להבטחה של השמדת התוצרת כאמור.
26. קבלת קנאביס למפעל מורשה
המפעל המורשה יקבל תוצרת באמצעות מטלטל קנאביס מורשה בלבד, מבית אריזה מורשה או מיבואן מורשה.
27. העברה או מכירה של קנאביס ממפעל מורשה
המפעל המורשה יעביר או ימכור מוצריו באמצעות מטלטל קנאביס מורשה בלבד, לחנות ממכר ייעודית; אם למפעל יש רישיון ייצוא על פי כל דין – יהא רשאי לייצא על פיו.

פרק ח': חנות ממכר ייעודית

28. חובת קבלת רישיון עסק לחנות ממכר ייעודית
קנאביס לא יימכר לצרכן אלא בחנות ממכר ייעודית שקיבלה רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968³; בקשה כאמור תוגש בכתב ותאושר בהתאם לכללים או להוראות חוק עזר עירוני שיאושר במועצת הרשות.
29. תנאים לקבלת רישיון עסק לחנות ממכר ייעודית
נוסף על כל תנאי שתקבע רשות מקומית, רישיון עסק לחנות ממכר ייעודית יינתן בהתקיים התנאים האלה:

(1) המצאת תעודת יושר והוכחת אזרחות ישראלית של המבקש; היה המבקש תאגיד – תומצא תעודה כאמור לגבי כל אחד מבעלי התאגיד אשר בבעלותו מעל 5% ממניות התאגיד;

(2) חנות הממכר הייעודית תאובטח על ידי מאבטח;

(3) שטח חנות הממכר הייעודית יתועד בכל שעות היממה באמצעות מערך וידאו שהצילומים בו יישמרו לתקופה של שלושה חודשים לפחות;

(4) המוכרים בחנות יהיו מעל גיל 21 ובעלי תעודת יושר.

³ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

30. סמכות לביטול רישיון עסק מצא מפקד המחוז כי חנות הממכר הייעודית אינה עומדת בהוראות סעיף 29 והליקויים לא תוקנו בתוך זמן סביר שיקבע מפקד המחוז, יהיה רשאי להורות על ביטול רישיון העסק בהתאם לשיקול דעתו.
31. איסור העברת רישיון רישיון לחנות ממכר ייעודית, לרבות כל זכות מהזכויות האמורות בו, הוא אישי ואינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול; כל שינוי בעלות בתאגיד שקיבל רישיון לחנות ממכר ידווח לרשות המקומית, ויהיה מחויב בעמידה בהוראות סעיף 29.
32. קבלת קנאביס לחנות ממכר קנאביס המוצע למכירה בחנות ממכר ייעודית יתקבל באמצעות מטלטל קנאביס מורשה, מבית אריזה מורשה, ממפעל מורשה או מיבואן מורשה בלבד.
33. איסור מכירת קנאביס מתחת לגיל 21 חנות ממכר ייעודית לא תכניס לתחום החנות אדם שטרם מלאו לו 21 שנים, ולא תמכור קנאביס לאדם כאמור.
34. חובת בדיקת גיל הקונה כל מכירה של קנאביס תבוצע בכפוף לבדיקת הגיל של הקונה באמצעות תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון ותתבצע בכרטיס אשראי או באפליקציה בלבד התואמים את מספר הזהות של הרוכש.
35. הגבלת כמות הקנאביס המותרת למכירה חנות ממכר ייעודית לא תמכור לאדם קנאביס בכמות העולה על 20 גרם.

פרק ט': שימוש והחזקת קנאביס – הגבלות ואיסורים

36. איסור החזקת קנאביס בכמות העולה על 50 גרם אדם שמלאו לו 21 שנים רשאי להחזיק ולהשתמש בקנאביס לצריכה עצמית בכמות שלא תעלה על 50 גרם או על שני שתילים, ולרכוש קנאביס כאמור בכמות שלא תעלה על 20 גרם מנקודת מכירה ייעודית, והכול למעט אם הוא בעל תפקיד בטחוני או תפקיד אחר שקבע השר בתקנות; השר רשאי לקבוע הוראות שיחולו לגבי בעלי תפקידים כאמור.
37. שימוש בקנאביס ביחידות ביטחוניות שר הממונה על יחידה ביטחונית יקבע הוראות לעניין שימוש בקנאביס ביחידות תחת שבאחריותו.
38. איסור שימוש בקנאביס בשטח ציבורי השימוש בקנאביס יהיה אסור במקומות ציבוריים; לעניין זה, "מקום ציבורי" – כמשמעותו בחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983.⁴

⁴ ס"ח התשמ"ג, עמ' 148

עונשין 39. אדם אשר העביר או מכר קנאביס לאדם שטרם מלאו לו 21 שנים, דינו – עד שלוש שנות מאסר או קנס בסכום הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

פרק י': נהיגה תחת השפעת קנאביס

נהיגה בהשפעת קנאביס כנהיגה בשכרות 40. אדם שנוהג בכלי רכב מנועי, ושיעור ה-THC בדם שלו עולה על 7 מ"ג ל-1 מ"ג דם או אקוויוולנטי בנוזל גוף אחר או בנשיפה, יראו אותו כשיכור, כהגדרתו בסעיף 64ב לפקודת התעבורה⁵.

פרק י"א: איסור פרסום

איסור פרסום 41. לא יפרסם אדם קנאביס, אלא לפי הוראות חוק זה.

תחולת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון 42. הוראות חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ"ג-1983, החלות לעניין טבק, יחולו, בשינויים המחויבים, על קנאביס.

חובת אזהרה לאיסור שימוש קטינים ונשים בהיריון בקנאביס 43. בלי לגרוע מהוראות חוק זה או כל דין אחר, בכל פרסום של קנאביס ועל גבי אריזה של קנאביס תופיע, בין היתר, אזהרה על איסור שימוש על ידי קטינים ואזהרה לגבי שימוש על ידי נשים בהיריון.

פרק י"ב: הבטחת מידע לצרכן

נתונים שיש לפרט על אריזת קנאביס 44. על אריזת קנאביס לצריכה עצמית הנמכרת בחנות ממכר ייעודית יופיע מידע מפורט אשר יכלול בין היתר את הנתונים האלה:

- (1) זן הקנאביס;
- (2) שיעורי ה-THC וה-CDB במוצר, בטווח סביר;
- (3) כמויות חומר קנאביס במוצר;
- (4) תאריך הייצור, השיווק והתקוף;
- (5) תיעוד שרשרת הייצור – שם מגדל הקנאביס, בית אריזה מורשה, מפעל מורשה או יבואן מורשה;
- (6) הפניה למידע על קנאביס באתר האינטרנט של משרד הבריאות;
- (7) שר הכלכלה רשאי לשנות, להוריד או להוסיף פרטים נוספים שיש לציין על גבי האריזה.

⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

פרק י"ג: תיקון פקודת הסמים

- תיקון התוספת 45. בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים – הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים
- (1) ההגדרה "קנבוס – כל צמח מהסוג קנבוס (Cannabis) וכל חלק ממנו, לרבות שרשיו אך למעט שמן המופק מזרעיו" – תימחק;
(2) בחלק א' סימן א', פריטים 1 ו-2 יימחקו.
- תיקון התוספת 46. בתוספת השנייה לפקודת הסמים המסוכנים – השנייה לפקודת הסמים המסוכנים
- (1) הגדרות "קנבוס" ו-"שרף של קנבוס" – יימחקו;
(2) הפריטים "קנבוס" ו-"שרף של קנבוס" – יימחקו.
- פרק י"ד: שונות
- הקמת קרן הסברה 47. במשרד לחיזוק וקידום קהילתי תפעל קרן לאומית להסברה, לצמצום נזקי צריכת קנאביס ולמניעת התמכרויות שתמומן ישירות ממשרד האוצר בתקציב שנתי של חמישה מיליון שקלים חדשים.
- תחולת הוראות 48. הוראות סעיפים 125 עד 125ג לפקודת הסמים, החלות לעניין עיסוק בקנבוס, יחולו בשינויים המחויבים לעניין ממכר קנאביס בחנות ממכר ייעודית.
- הוראות לפי חוק 49. על אף הוראות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965⁶, גובה גדר בשטח חקלאי לגידול קנאבוס, הפטורה מהיתר, לא יעלה על 2.5 מטרים.
- מחיקת רישום 50. משטרת ישראל תמחק מהמרשם הפלילי המתנהל על פי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א–1981⁷, כל רישום פלילי בגין עבירת שימוש עצמי בסם הקנאבוס.
- ביטול חוק הסמים 51. חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה), התשע"ח–2018⁸ – בטל. – קנס מיוחדת – הוראת שעה

⁶ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

⁷ ס"ח התשמ"א, עמ' 322.

⁸ ס"ח התשע"ח, עמ' 91.

דברי הסבר

שוק הקנאביס בישראל אינו מוסדר, אף על פי שכ-27% מכלל האזרחים הבגירים צורכים קנאביס. הצעת חוק זו באה להסדיר, הן מבחינה חוקתית והן מבחינה נורמטיבית, את השימוש בקנאביס, ולהופכו לחוקי תחת מגבלות ופיקוח מדינתי, כפי שקיים במדינות רבות. הצעת חוק זו עוסקת אך ורק בצריכת קנאביס לשימוש עצמי. מוצע להגביל את השימוש כאמור לכמות שאינה עולה על 50 גרם לאנשים מעל גיל 21, למעט מי שמחזיקים בתפקיד ביטחוני שבעבורם ייקבעו הוראות שונות. כמו כן, מוצע כי נהיגה תחת השפעת קנאביס תהיה אסורה.

נוסף על כך, הצעת החוק מאפשרת הקמת חנויות ייעודיות לממכר קנאביס לצריכה עצמית, בכפוף לרישיון ולפי תנאים שיקבע שר הבריאות, ובכפוף לרישיון עסק מטעם הרשות המקומית. מכירת קנאביס בחנויות ייעודיות תוגבל לכמות של 20 גרם בכל מכירה. הסדרת צריכת הקנאביס תוביל להגדלת הקופה הציבורית באמצעות מיסוי, זאת מכיוון שעד היום הצריכה נעשתה באופן בלתי חוקי והכספים שהועברו בשוק הקנאביס לא מוסו. בין השאר יוכלו כספי מיסוי ייעודי שעשוי להיקבע לשמש לקרן להסברה על הסכנות משימוש בקנאביס ולמניעת התמכרויות. מלבד זאת, מוצע לקבוע הוראות לעניין הגבלת פרסומת, אזהרות על גבי האריזה ומניעת שיווק לקטינים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/29/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת רם שפע (פ/1267/23), על ידי חבר הכנסת עידן רול (פ/1443/23), על ידי חברי הכנסת שרן מרים השכל ובוני טופורובסקי (פ/2284/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/43/24) ועל ידי חברת הכנסת יעל רון בן משה (פ/253/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/224/24) ועל ידי חבר הכנסת בועז טופורובסקי (פ/918/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/517/25), על ידי חבר הכנסת בועז טופורובסקי (פ/520/25) ועל ידי חבר הכנסת משה פסל (פ/3679/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ב בשבט התשפ"ד (22.01.2024)